Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 7 del DM 23/01/2004 - Autorizzazione n. 1 del 22/02/2013 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia – Ufficio Territoriale di Guastalla.

Rep. n. 5687 **in data 07 Marzo 2013**

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI NOVELLARA

(Provincia di Reggio Emilia)

♦♦♦♦♦

ATTO PUBBLICO

CONTRATTO D'APPALTO DELLA FORNITURA DI TECNOLOGIE E SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO ED IL CONSOLIDAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA ELABORATIVA CENTRALE DEL COMUNE DI NOVELLARA – CIG 4711530D8A - IMPORTO PARI AD € 58.002,00 GIÀ DEPURATO DEL RIBASSO DI € 11.998,00 E OLTRE L'IVA.----------

♦♦♦♦♦

L'anno 2013(duemilatredici) il giorno 07 (sette) del mese di Marzo in Novellara presso la Sede Municipale, avanti a me **Bova dott. Luigi, Segretario Generale della Segreteria convenzionata dei Comuni di Luzzara e Novellara in Provincia di Reggio Emilia**, autorizzato a rogare gli atti pubblici nell'interesse del Comune di Novellara in forza dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 con il presente atto, redatto in modalità informatica, sottoscritto con firma digitale e da valere ad ogni effetto di legge, si sono costituiti, da una parte:----------

1) Sig. REBECCHI dott. Nicola (C.F. - RBCNCL67P08F960Q), nato a Novellara il 08.09.1967, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, Amministrazione e Controllo di Ge-

stione del Comune di Novellara, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nel nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Novellara (RE), con sede in Novellara (RE) Piazzale Marconi, 1 - c.f. 00441550357 - (in riferimento all'art. 107, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 65 del vigente statuto comunale, giusta nomina con Provvedimento Sindacale n. 8 del 19/12/2012), ove domicilia per ragioni d'Ufficio, che agisce in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 30/10/2012, esecutiva, che in prosieguo verrà indicato anche come "Committente";----------

e dall'altra, che in proseguo verrà indicata anche come "Appaltatore":----------

2) Sig. ACERBI Arles (C.F. CRBRLS50P21A162M), nato ad Albinea (RE) il 21.09.1950, il quale dichiara di agire in questo atto in qualità di Amministratore Delegato (nominato con verbale del C.D.A. del 12 Aprile 2011, Archivio Ufficiale C.C.I.A.A. Pratica con protocollo n. 11600/RE del 27-04-2011) della ditta **Athenia-net srl**, con sede a Reggio Emilia in Via Gandhi n. 8, C.F. 02183970355, numero REA RE-258805, e, quindi, agente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della società medesima, che dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di avere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente per contrattare con una pubblica amministrazione, previo ammonimento sulla responsabilità penale cui è sogget-

to chi dichiara il falso;----------

comparenti della cui identità e capacità giuridica io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo;----------

PREMESSO:

- che i codici fiscali sopra indicati sono stati forniti dai titolari sotto la propria responsabilità e corrispondono a quelli attribuiti dall'Amministrazione Finanziaria;----------

- che il Committente ha aderito al Servizio Appalti dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana, di cui fa parte, giusta convenzione n. 4287 del 01/04/2009, sottoscritta dagli otto comuni facenti parte dell'Unione ed annotata in Comune di Guastalla, Comune sede dell'Unione medesima, con decorrenza 01/04/2009;----------

- che, con determinazione a contrarre n. 566/2012 in data 15/11/2012, il Committente ha approvato l'affidamento dell'appalto di cui trattasi mediante procedura ex art. 124 D.Lgs. n. 163/2006, mediante il criterio del prezzo più basso a corpo, ex art. 82, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, per un importo da porre a base di gara al netto dell'IVA di € 70.000,00 (euro settantamila/00), pari a complessivi € 84.700,00 (euro ottantaquattromilasettecento/00) IVA compresa finanziato con quanto ivi previsto provvedendo al contestuale impegno di spesa a valere sul bilancio comunale sui seguenti capitoli:----------

- cap. 10250 "SPESE ANTICIPATE CONTO TERZI" per Euro 9.816,73

(quota Unione Bassa Reggiana);----------

- Cap. 5279 ueb 2010805 "PROGETTO "SICUREZZA DEL TERRITORIO" (CONTRIBUTO REGIONALE) (quota Polizia locale associata) per Euro 14.111,02 gestione RR.PP. 2011 (RI. IMP. 3430/2011);----

- Cap. 5152 ueb 2010203 "SISTEMAZ.RETE INFORMAT.UFFICI COM.LI (ENTRATE CORRENTI" Per Euro 4.800 gestione RR.PP. 2009 (Rif. Imp. 1950/2009);----------

- Cap. 5152 ueb 2010805 "SISTEMAZ.RETE INFORMAT.UFFICI COM.LI (ENTRATE CORRENTI) per Euro 2.207,05 gestione RR.PP. 2011 (RI. IMP. 3392/2011);----------

- Cap. 5152 ueb 2010805 "SISTEMAZ.RETE INFORMAT.UFFICI COM.LI (ENTRATE CORRENTI) per Euro 12.180,33 competenza;----------

- Cap. 5155 ueb 2010805 "UTILIZO CONTRIB. STATALE INVESTIMENTI per Euro 271,29 gestione RR.PP. 2011 (RI. IMP. 3434/2011);----------

- Cap. 5164 ueb 2010805 "ACQ.ATTREZZAURE ED ARREDI PER UFFICI(E.C.) per Euro 20.000,00 gestione RR.PP. 2011 (RI. IMP. 3489/2011);----------

- Cap. 5168 ueb 2010805 "ACQUISTI ATTREZZA.(ALIENAZ.PATRI. IMMOBILIARE)" per Euro 2.312,69 gestione RR.PP. 2011 (RI. IMP. 3424/2011);----------

- Cap. 5420 ueb 2010805 "RINNOVO PATRIMONIO MOBILE (ENTRATE CORRENTI FONDO RISERVA D.L.78/2010)" per Euro 19.000,89, gestione competenza;----------

- che il Responsabile del Servizio Appalti dell'Unione dei

Comuni Bassa Reggiana ha approvato i documenti di gara di competenza con determinazione n. 200/2012 in data 19/11/2011, con termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 12/12/12;----------

- che il bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 136 del 21/11/2012 e sui siti istituzionali di competenza;----------

- che con determinazione n. 606/2012 in data 05/12/2012 il Committente ha approvato modifiche al capitolato a base di gara;----------

- che il Responsabile del Servizio Appalti dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana ha approvato conseguente rettifica del bando di gara con proroga del termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 17/12/12;----------

- che la rettifica del bando è stata pubblicata sulla G.U.R.I. n. 143 del 07/12/2012 e sui siti istituzionali di competenza;----------

- che il Responsabile del Servizio Appalti dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana ha esperito la procedura di gara e che, come da verbale del 17/12/2012, approvato con determinazione n. 231/2012 in data 19/12/2012 dallo stesso Ufficio Appalti, l'appalto di cui trattasi è stato aggiudicato all'Appaltatore per il prezzo di € 58.002,00 (euro cinquantottomiladue/00), già depurato del ribasso offerto di € 11.998,00 (euro undicimilanovecentonovantotto/00) e oltre l'IVA;----------

- che con determinazione del Comune di Novellara – Settore

Affari Generali, Amm.ne e Controllo di Gestione - n. 28 del 24/01/2013, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva per l'importo sopra indicato e si è provveduto contestualmente a rimodulare l'impegno di spesa;----------

- che sono state effettuate le verifiche ex art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 dei requisiti dell'aggiudicatario da parte del medesimo Servizio Appalti dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana;----------

- che il Responsabile del Servizio Appalti dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana ha dichiarato efficace l'aggiudicazione definitiva con determinazione n. 23 del 06/02/2013;----------

TUTTO CIÒ PREMESSO, VOLENDOSI ORA DETERMINARE LE NORME E LE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'APPALTO DI CUI TRATTASI, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.----------

ARTICOLO 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e come tali vengono riconosciute dalle parti.----------

ARTICOLO 2 - Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto della fornitura di tecnologie e servizi per il potenziamento ed il consolidamento dell'infrastruttura elaborativa centrale del Comune di Novellara, alla cui esecuzione provvederà direttamente con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti:----------

- bando di gara e relativi allegati.----------

- offerta presentata dall'Appaltatore;----------

I suddetti documenti sono depositati c/o il Committente e vengono considerati parte integrante del presente atto anche se materialmente non allegati.----------

ARTICOLO 3 – Il corrispettivo viene fissato in € 58.002,00, (euro cinquantottomiladue/00) oltre IVA.----------

Le modalità di pagamento si intendono ex D.P.R. n. 207/2010.-

ARTICOLO 4 – Il Committente verserà il corrispettivo sui conti corrente intestati all'Appaltatore e indicati dall'Appaltatore stesso nella nota assunta dall'Unione al prot. n. 121 del 15.01.2013, ex art. 3 della L. n. 136/2010.-

A pena di nullità del presente contratto, l'Appaltatore si impegna al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010.----------

Il presente contratto si risolve, ex art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, nel caso le transazioni derivanti dal presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..----------

ARTICOLO 5 – Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Appaltatore ha presentato garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 7355101 emessa da Monte dei Paschi di Siena il 08.01.2013 in Reggio Emilia.----------

ARTICOLO 6 – Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art. 116 del D.

Lgs. n. 163/2006. ----------

Il subappalto non è consentito.----------

ARTICOLO 7 – Agli effetti del presente contratto l'Appaltatore si assume la responsabilità dell'applicazione ai propri lavoratori dipendenti del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti e a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.----------

ARTICOLO 8 – In caso di inadempimento, recesso e risoluzione contrattuale, trovano applicazione per quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 133 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006.----------

Per eventuali controversie è prevista la competenza del Foro di Reggio Emilia.----------

E' escluso il ricorso all'arbitrato.----------

ARTICOLO 9 – Il presente contratto è soggetto ad IVA, per cui si provvede alla registrazione in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 (Tariffa I parte, art. 11) del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.----------

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, (Allegato A - Tariffa Parte I - art. 1) del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i..----------

Il pagamento dell'imposta di Registro sul presente documento informatico viene assolto tramite pagamento con mod. F23:----
- cod. 109T – Imposta di Registro per € 168,00;----------
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art.7 del DM 23/01/2004 - Autorizzazione n. 1 del 22/02/2013 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia – Ufficio Territoriale di Guastalla per importo pari ad € 43,86 (euro quarantatre/86).----------
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e gli oneri connessi alla sua stipula, compresi quelli tributari per la sua registrazione.----------

ARTICOLO 10 – Il Committente dà atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente ai fini e nel rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003 "Codice Privacy".----------

ARTICOLO 11 – Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 145/2000, l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale.----------

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Novellara ho ricevuto il presente atto, scritto su supporto informatico non modificabile da persona di mia fiducia e da me completato, in competente bollo, del quale ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, che dopo avermi dispensato, con il mio consenso, dalla lettura degli allegati e degli atti facenti comunque

parte integrante del presente contratto, avendo Esse affermato di conoscerne compiutamente il contenuto, lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me pubblico ufficiale rogante verificata e più precisamente:----------

1. firma digitale, apposta alla mia presenza, dal **Sig. REBECCHI dott. Nicola (C.F. - RBCNCL67P08F960Q)**, nato a Novellara il 08.09.1967, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, Amministrazione e Controllo di Gestione del Comune di Novellara, rilasciata da Infocert Firma Qualificata – Infocert SPA, con certificato di sottoscrizione valevole dal 20/02/2012 fino al 20/02/2015 e la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verificazione conforme alla Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 Maggio 2009, all'indirizzo http://vol.ca.notariato.it/.----------

2. firma digitale, apposta alla mia presenza dal Sig. **ACERBI Arles (C.F. CRBRLS50P21A162M)**, nato ad Albinea (RE) il 21.09.1950, Amministratore Delegato della ditta **Athenia-net srl**, con sede a Reggio Emilia in Via Gandhi n. 8, C.F. 02183970355, numero REA RE-258805, rilasciata da Infocert Firma Qualificata, con certificato di sottoscrizione valevole dal 21/06/2011 fino al 21/06/2014 e la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verificazione conforme alla Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 Maggio 2009, all'indirizzo http://vol.ca.notariato.it/.----------

Per il **Comune di Novellara** Per la **Ditta Appaltatrice**

f.to Rebecchi Dr. Nicola f.to Acerbi Arles

Il presente documento redatto su Microsoft Word 2010 e convertito in f.to PDF/a consta di n. 10 (dieci) pagine intere e quanto alla undicesima fin qui.----------

Dopo di che io Pubblico Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale (dotata di certificato di sottoscrizione con validità dal 29/08/2011 alle 08:19 UTC fino al 29/08/2014 alle 01:00 UTC rilasciato da Infocert Firma Qualificata - Infocert SPA)*, e successiva marcatura temporale in presenza delle parti.*----------

Il Pubblico Ufficiale Rogante

f.to Bova Dr. Luigi